



Universidad Abierta y a Distancia de México
Licenciatura en Derecho

Clasificación de los tipos de seguro

Cuadro comparativo: modalidades y tipologías germano-latina

Actividad 2 - Derecho a la Seguridad Social

Alumno: Martin Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Figura docente: Cristian Ortega Barrera
Materia: Derecho a la Seguridad Social
Semestre/Bloque: 2 / 1
Unidad temática: 1. Aspectos históricos de la seguridad social
Fecha: 18 de julio de 2026

Roma Norte, Ciudad de México

Índice

Resumen editorial	2
1. Introducción	2
2. Clasificación de los tipos de seguro	3
2.1. Marco conceptual: modalidades y tipología germano-latina	3
2.2. Cuadro comparativo de las modalidades de seguro	4
2.3. Semejanzas y diferencias entre las modalidades	6
3. Conclusión	7

Resumen editorial

Esta actividad desarrolla un cuadro comparativo de la clasificación de los tipos de seguro en la seguridad social mexicana. Conforme a la consigna de la Semana 2, se leen las modalidades de seguro existentes en la bibliografía y en la legislación (obligatorio, voluntario y facultativo), se plasman sus características y sustento legal, se establecen sus semejanzas y diferencias, y se ubica cada modalidad dentro de las tipologías de origen germano y latino. El producto principal es la tabla comparativa; el texto que la acompaña justifica los criterios de clasificación y precisa el fundamento normativo en la Ley del Seguro Social (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d), la Ley del ISSSTE (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026c) y la Constitución (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a), con apoyo doctrinal de Briceño Ruiz (2011).

1. Introducción

La palabra *seguro* designa, en su sentido más amplio, un mecanismo de protección frente a un riesgo o contingencia futura e incierta. En el ámbito de la seguridad social, ese mecanismo adquiere un carácter público, solidario y tutelar: no busca lucro, sino garantizar prestaciones ante enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez, cesantía o muerte (Briceño Ruiz, 2011). Comprender cómo se clasifican los tipos de seguro es un paso necesario para operar el sistema, porque de la modalidad de aseguramiento dependen los sujetos protegidos, las fuentes de financiamiento y las obligaciones exigibles.

La legislación mexicana, principalmente la Ley del Seguro Social (LSS), distingue varios regímenes o modalidades de aseguramiento: el **régimen obligatorio**, el **régimen voluntario** y el **seguro facultativo**, además de esquemas adicionales (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d; Briceño Ruiz, 2011). A la par, la doctrina de la seguridad social clasifica los sistemas según su origen histórico e ideológico en dos grandes tipologías: la de raíz **germana** —asociada al modelo bismarckiano de seguros sociales contributivos— y la de raíz **latina** —vinculada a la tradición asistencial y solidaria de cobertura amplia (Briceño Ruiz, 2011; Cotonieto-Martínez, 2021). Este trabajo articula ambas clasificaciones en un solo cuadro comparativo.

2. Clasificación de los tipos de seguro

Este apartado prepara, presenta y analiza el cuadro comparativo que constituye el núcleo de la actividad. Primero se establece el marco conceptual que da sentido a la clasificación; en seguida se ofrece el cuadro comparativo como pieza central; y, finalmente, se derivan de él las semejanzas y diferencias entre las modalidades.

2.1. Marco conceptual: modalidades y tipología germano-latina

El régimen **obligatorio** es la columna vertebral del sistema del IMSS. Comprende a las personas que, por una relación de trabajo subordinado, quedan sujetas a aseguramiento de manera imperativa: la afiliación no depende de su voluntad, sino del hecho de prestar un servicio personal remunerado (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d). Cubre cinco seguros: riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y guarderías y prestaciones sociales.

El régimen **voluntario** permite incorporar a personas que no están comprendidas de forma imperativa, mediante convenio y con cobertura acotada. Se dirige, por ejemplo, a trabajadores en industrias familiares, independientes, patrones personas físicas o trabajadores del hogar, quienes deciden acceder a determinadas prestaciones asumiendo el pago correspondiente (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d; Briceño Ruiz, 2011).

El **seguro facultativo** es una modalidad de aseguramiento en salud que el IMSS ofrece a colectivos específicos —de manera destacada, estudiantes de instituciones públicas— cuando no cuentan con protección de esa naturaleza por otra vía. Es facultativo porque su otorgamiento y su alcance dependen de las condiciones y convenios que la propia ley y la institución determinan (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d; Briceño Ruiz, 2011). En el ISSSTE existen figuras análogas de continuación o incorporación voluntaria para servidores públicos y sus familiares (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026c).

La tipología germana y latina. La clasificación germano-latina no atiende a la ley positiva mexicana, sino al origen y a la lógica de los sistemas de seguridad social. El modelo **germano** o bismarckiano nació en Alemania a finales del siglo XIX con las leyes de seguros sociales de Otto von Bismarck; su lógica es contributiva y profesional: la protección se construye sobre la relación de trabajo, se financia con cuotas de trabajadores y patrones y se organiza como un seguro obligatorio ligado al salario (Briceño Ruiz, 2011; Cotonieto-Martínez, 2021). El modelo **latino**, por su parte, se asocia a la tradición asistencial y solidaria —influida también por el

universalismo del Plan Beveridge—, donde predomina la voluntad de extender la cobertura más allá del vínculo laboral estricto, con un componente de solidaridad social y protección de grupos que no cotizan de forma regular (Briceño Ruiz, 2011; Martínez Ramírez et al., 2021).

Aplicando este criterio a las modalidades mexicanas: el **seguro obligatorio** responde con nitidez al tipo **germano**, pues es contributivo, imperativo y depende de la relación laboral. En cambio, el **seguro voluntario** y el **facultativo** se aproximan al tipo **latino**, porque amplían la cobertura hacia personas no vinculadas por una relación de trabajo subordinado y descansan en una lógica de incorporación solidaria más que en la obligatoriedad contributiva (Briceño Ruiz, 2011; González Carvallo, 2024).

2.2. Cuadro comparativo de las modalidades de seguro

El siguiente cuadro sintetiza las tres modalidades de seguro reconocidas en la Ley del Seguro Social y las ordena conforme a la tipología germano-latina, cumpliendo el propósito de la actividad: clasificar los tipos de seguro a partir del análisis de sus características. Para facilitar su lectura, la tabla se presenta en la página siguiente con orientación horizontal, de modo que cada modalidad pueda contrastarse en paralelo sin fragmentar la información.

El cuadro se organiza en cuatro columnas de lectura complementaria. La primera, *Modalidad*, nombra el tipo de seguro (obligatorio, voluntario o facultativo). La segunda, *Características*, describe su naturaleza, los sujetos protegidos, la amplitud de la cobertura y el esquema de financiamiento. La tercera, *Sustento legal*, precisa los preceptos constitucionales y legales que dan fundamento a cada modalidad, con el propósito de que la clasificación no quede en el plano doctrinal, sino anclada al derecho positivo vigente. La cuarta, *Tipo (germano/latino)*, ubica cada modalidad dentro de la tradición histórica correspondiente y justifica brevemente esa adscripción. Leído de esta forma, el cuadro permite advertir que una misma finalidad tutelar se realiza mediante mecanismos jurídicos distintos, según el grado de obligatoriedad, el vínculo con la relación de trabajo y la fuente de las cuotas.

Modalidad	Características	Sustento legal	Tipo (germano/latino)
Obligatorio	Aseguramiento imperativo derivado de una relación de trabajo subordinado y remunerado; la afiliación no depende de la voluntad de la persona. Financiado de forma tripartita (trabajador, patrón y Estado). Cubre los cinco seguros del IMSS: riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía y vejez; guarderías y prestaciones sociales.	Constitución, art. 123, apartado A, fracción XXIX (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a); Ley del Seguro Social, régimen obligatorio (arts. 11 y 12) (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d); para servidores públicos, Ley del ISSSTE (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026c).	Germano (bismarckiano): contributivo, obligatorio y ligado al salario.
Voluntario	Incorporación mediante convenio de personas no comprendidas de forma imperativa (trabajadores independientes, en industrias familiares, del hogar, patrones personas físicas). Cobertura acotada según el convenio; el interesado asume el pago de las cuotas correspondientes.	Ley del Seguro Social, régimen voluntario / continuación voluntaria (art. 13 y concordantes) (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d); figuras de incorporación voluntaria en la Ley del ISSSTE (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026c).	Latino: lógica solidaria que amplía la cobertura más allá de la relación laboral.
Facultativo	Aseguramiento en salud que el IMSS otorga a colectivos específicos —de forma señalada, estudiantes de instituciones públicas— que carecen de protección por otra vía. Su otorgamiento y alcance dependen de las condiciones y convenios que fija la institución.	Ley del Seguro Social, seguro facultativo (arts. 240 a 245) (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d); sustento doctrinal en Briceño Ruiz (2011).	Latino: extensión asistencial de cobertura a grupos no cotizantes.

Tabla 1. Clasificación comparada de los tipos de seguro en la seguridad social mexicana.

2.3. Semejanzas y diferencias entre las modalidades

Semejanzas

- Las tres modalidades persiguen la misma finalidad tutelar: proteger a la persona frente a contingencias que afectan su salud, su ingreso o su subsistencia (Briceño Ruiz, 2011).
- Todas se sustentan en el mismo marco superior: el artículo 123 constitucional y su desarrollo en las leyes de seguridad social (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a,d).
- En los tres casos existe una relación de aseguramiento con derechos y obligaciones (pago de cuotas y acceso a prestaciones), aunque con distinto grado de obligatoriedad.
- Comparten instituciones administradoras (principalmente el IMSS y, en su ámbito, el ISSSTE) y responden a principios de solidaridad y previsión social.

Diferencias

- **Origen de la obligación:** el obligatorio surge por imperio de la ley al existir relación laboral; el voluntario y el facultativo requieren un acto de incorporación o convenio.
- **Sujetos protegidos:** el obligatorio ampara a trabajadores subordinados; el voluntario, a personas sin vínculo laboral imperativo; el facultativo, a colectivos determinados como estudiantes.
- **Amplitud de la cobertura:** el obligatorio comprende los cinco seguros; el voluntario y el facultativo ofrecen coberturas acotadas según convenio o naturaleza del esquema.
- **Financiamiento:** el obligatorio es de aportación tripartita; en el voluntario y el facultativo el peso de la cuota recae principalmente en el asegurado (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d; Briceño Ruiz, 2011).
- **Tipología:** el obligatorio es de raíz germana (contributivo-profesional); el voluntario y el facultativo se acercan al tipo latino (asistencial-solidario) (Briceño Ruiz, 2011; González Carvallo, 2024).

3. Conclusión

El análisis confirma que la clasificación de los tipos de seguro opera en dos planos complementarios. En el plano del derecho positivo mexicano, la Ley del Seguro Social distingue las modalidades *obligatoria*, *voluntaria* y *facultativa*, cada una con sujetos, coberturas y sustento legal propios (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026d). En el plano doctrinal e histórico, esas modalidades se ordenan según la tipología *germano-latina*: el seguro obligatorio expresa el modelo germano o bismarckiano —contributivo y ligado al empleo—, mientras que el voluntario y el facultativo se aproximan al modelo latino —solidario y de vocación expansiva (Briceño Ruiz, 2011; Cotonieto-Martínez, 2021).

Mi postura es que ambas clasificaciones deben leerse juntas: la tipología germano-latina no sustituye a la ley, pero permite entender por qué el sistema combina obligatoriedad contributiva con mecanismos de incorporación voluntaria. Reconocer esa combinación es útil en la práctica jurídica¹, pues orienta la determinación de quién está protegido, con qué prestaciones y bajo qué fundamento normativo, y anticipa la tensión —presente en la agenda contemporánea de la seguridad social— entre el aseguramiento profesional y la aspiración de cobertura universal (González Carvallo, 2024; Martínez Ramírez et al., 2021).

¹ Conforme a los *Lineamientos para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial* en el ámbito académico de la UnADM, se declara que se utilizó asistencia de inteligencia artificial para la organización, la redacción y la edición del cuadro comparativo. La selección de fuentes, el análisis jurídico y la postura se verificaron y sostuvieron con la bibliografía citada en este documento y son responsabilidad del autor.

Referencias

- Alberto Briceño Ruiz. *Derecho de la Seguridad Social*. Oxford University Press, Mexico, 2011. Coleccion Textos Juridicos Universitarios.
- Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Constitucion politica de los estados unidos mexicanos. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>, 2026a. Texto vigente; ultima reforma DOF 02-06-2026.
- Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Ley del instituto de seguridad social para las fuerzas armadas mexicanas. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSFAM.pdf>, 2026b. Texto vigente.
- Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf>, 2026c. Texto vigente.
- Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Ley del seguro social. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSS.pdf>, 2026d. Texto vigente; ultima reforma DOF 15-01-2026.
- Ernesto Cotonieto-Martínez. Evolución de la seguridad social en México y su relación con el contexto socioeconómico nacional (1920-2020). *Journal of Negative and No Positive Results (JONNPR)*, 5(7):740–762, 2021. doi: 10.19230/jonnpr.3511.
- Diana Beatriz González Carvallo. *El derecho a la seguridad social y las responsabilidades de cuidado*. Tirant lo Blanch, Mexico, 2024.
- Ana María Ibarra Olguín. *Curso de Derechos Humanos*. Suprema Corte de Justicia de la Nación; Tirant lo Blanch, Mexico, 2022. Obra colectiva.
- Fabiola Martínez Ramírez, María Elisa Franco Martín del Campo, Jaime Arturo Verdín Pérez, and Zamir Andrés Fajardo Morales. *Voces por la universalización de los derechos humanos: a 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro, Queretaro, Mexico, 2021. Coleccion ICEQ.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El acceso y el derecho a la seguridad social. <https://www.ohchr.org/es/social-security>, 2026. Fuente institucional.
- Carlos Sanchez. Referencias apa. <https://normas-apa.org/referencias/>, 2020. Guía web sobre APA séptima edición.